

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2460/2530

อัยการ ประจวบคีรีขันธ์
นาย สม ยศ ทอง เกตุ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยและขอให้นับโทษต่อพร้อมกับระบุนหมายเลขคดีดำของศาลชั้นต้นที่จำเลยต้องชั่งอยู่มาในฟ้อง เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ย่อมฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยที่ขอให้นับโทษต่อจริง โดยที่คดีนี้กับคดีที่ขอให้นับโทษต่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาดัดต่อกันไป ดังนั้นโจทก์ย่อมไม่อาจแถลงต่อศาลได้ว่าคดีที่ขอให้นับโทษต่อนั้นมีหมายเลขคดีแดงที่เท่าใด เมื่อความปรากฏต่อศาลและคู่ความขัดแย้งว่าคดีที่ขอให้นับโทษต่อศาลได้พิพากษาลงโทษจำเลยแล้ว แม้โดยที่ไม่แถลงต่อศาลซ้ำอีก ศาลก็ให้นับโทษต่อได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317, 277, 91 และนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 587/2528 ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องรวม 2 กระบวนโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุก 6 ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 587/2528 หมายเลขแดงที่ 1151/2528 ของศาลชั้นต้นจำเลย

อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอโจทก์ที่นับโทษจำเลยต่อให้ยก โจทก์ฎีกาขอให้นับโทษจำเลยต่อ

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ปัญหาในชั้นนี้มีว่าจะนับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 587/2528 หมายเลขแดงที่ 1151/2528 ของศาลชั้นต้นได้หรือไม่ ปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องคดีนี้ว่า จำเลยต้องขังอยู่ในคดีหมายเลขดำที่ 587/2528 ของศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ย่อมฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 587/2528 ของศาลชั้นต้นจริง นอกจากนี้สำนวนคดีนี้เป็นคดีหมายเลขแดงของศาลชั้นต้นที่ 1152/2528 ซึ่งเป็นคดีหมายเลขแดงของศาลชั้นต้นที่ต่อจากคดีดังกล่าวคือ คดีหมายเลขแดงที่ 1151/2528 คดีนี้และคดีดังกล่าว โจทก์จำเลยคนเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาโดยองค์คณะผู้พิพากษาเดียวกัน จำเลยและพนักงานอัยการโจทก์คนเดียวกันลงนามรับทราบคำพิพากษาทั้งสองสำนวนนี้ในวันเดียวกันน่าเชื่อว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของสำนวนนี้ติดต่อกันไป ดังนั้นก่อนศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาคดีนี้ โจทก์ย่อมไม่อาจแถลงต่อศาลชั้นต้นได้ว่าคดีหมายเลขดำที่ 587/2528 ของศาลชั้นต้นนั้นมีหมายเลขคดีแดงที่เท่าใดทั้งตามพฤติการณ์ดังกล่าวมาแล้วย่อมถือได้ว่าความปรากฏต่อศาลและคู่ความชัดแจ้งแล้วว่าคดีดำที่ 587/2528 นั้น ศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษจำเลยแล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้โจทก์แถลงต่อศาลซ้ำอีก ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นับโทษจำเลยติดต่อกันจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นทุกประการ"

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ